



REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTRE DU TRANSPORT



APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

N° :15 / 2026

FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS DE RADIO-COMMUNICATION

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

2026

Direction Générale et Siège Social :

Aéroport de Tunis Carthage B.P. 137 & 147

1080 - Tunis Cedex TUNISIE

Téléphone :

(+216) 70 102 100 – 70 115 800 – 71 848 000

Fax :

(+216) 71 781 460

Site Web :

www.oaca.nat.tn

ARTICLE-1 :

ARTICLE-2 : OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet la fourniture, l'installation et la mise en service d'un système de radiocommunication numérique et analogique de haute performance, destiné aux services de sûreté des aéroports Tunis Carthage, Sfax, Djerba, Tozeur Nefta.

La solution doit reposer sur une architecture DMR (Digital Mobile Radio) TDMA Tier II minimum, interopérable et évolutive.

ARTICLE-3 : ETENDU DU MARCHÉ

Les équipements, objet du présent marché, doivent être conformes aux spécifications techniques du cahier des clauses techniques particulières.

Ce marché comprendra les prestations suivantes réparties comme suit :

- L'emballage, le transport, le déchargement et le montage de toutes les fournitures sur les sites aéroportuaires désignés.
- L'installation des antennes sur les pylônes et supports existants. Le titulaire a à sa charge la fourniture et la pose des bras de déport, des fixations et du câblage RF haute performance.
- L'installation, la vérification, les essais de couverture radio sur site, les réglages de fréquences et la mise en service de tous les équipements.
- La programmation complète de la flotte : configuration des ID, des groupes d'appel, des niveaux de priorité, et des fonctions de sécurité.
- La fourniture de tous les accessoires nécessaires aux installations, aux réglages et aux essais (y compris les analyseurs de spectre et les wattmètres pour seulement les tests de conformité).
- La réception des équipements en usine et des installations sur sites (SAT - Site Acceptance Test).
- La formation technique approfondie du personnel en usine
- La réception provisoire partielle relative à chaque site.
- La réception provisoire globale.
- Toutes les opérations de maintenance préventive et curative nécessaires des équipements pendant la période de garantie.
- La fourniture d'un ensemble de documents nécessaires à l'exploitation, la formation et la maintenance des équipements, les logiciers, toutes les licences des logiciels et applications déjà installés.

ARTICLE-4 : DEFINITION DES TERMES EMPLOYES

Sous réserve des exigences du contexte, il sera attribué aux termes rencontrés dans le marché, les significations suivantes :

- **OACA** : Désigne l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports.
- **Fournisseur** : Désigne, la ou les personnes, firmes ou société dont la soumission a été acceptée par l'OACA et comprend ses représentants personnels, successeurs et mandataires autorisés.
- **Chef de Projet** : Désigne l'Agent chargé par l'OACA pour le suivi de l'exécution du marché.

ARTICLE-5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

La liste ci-dessous énumère les pièces contractuelles constituant le marché :

1. Le marché d'exécution ;

2. La soumission ;
3. Le cahier de clauses administratives particulières ;
4. Le cahier des clauses techniques particulières ;
5. Le bordereau des prix ;

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre dans lequel elles sont ci-dessus énumérées.

ARTICLE-6 : LEGISLATION REGISSANT LE MARCHE

Le Fournisseur doit se conformer à la législation tunisienne en particulier dans le domaine social et fiscal.

Le présent marché est soumis aux dispositions du décret n° 1039 du 13 Mars 2014 portant sur la réglementation des marchés publics tel que complété et modifié par le décret gouvernemental n°416 du 11 mai 2018, par le décret-loi n°68 du 19 Octobre 2022, par le circulaire n°27 de la présidence du gouvernement du 7 Novembre 2024 et au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes, de biens et des services (1996).

ARTICLE-7 : MONTANT DU MARCHE

Le montant du marché est celui indiqué dans la soumission et le Bordereau des prix et le détail estimatif.

ARTICLE-8 : CARACTERE DES PRIX

Les prix du marché s'entendent fermes et non révisables pendant toute la durée d'exécution du marché.

ARTICLE-9 : FRAIS ACCESSOIRES A L'IMPORTATION ET DROITS ET TAXES DOUANIERS :

9-1 Pour le fournisseur non résident :

Dans le cadre d'une importation, tous les frais accessoires liés à l'arrivée des marchandises notamment les frais de magasinage, de gardiennage, de surestaries et de stationnement au port ou à l'aéroport de débarquement ainsi que les droits et taxes douaniers applicables à l'entrée du matériel sur le territoire tunisien, seront pris en charge par l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports (OACA). Cette prise en charge sera effective à compter de la date d'arrivée de la marchandise en Tunisie, sous réserve de la réception, par la banque de l'OACA, de l'ensemble des documents d'expédition originaux et complets. À défaut de la remise de ces documents dans les délais requis, les frais susmentionnés resteront entièrement à la charge du fournisseur.

9-2 Pour le fournisseur résident :

Dans le cadre d'une importation, tous les frais accessoires liés à l'arrivée des marchandises notamment les frais de magasinage, de gardiennage, de surestaries et de stationnement au port ou à l'aéroport de débarquement ainsi que les droits et taxes douaniers applicables à l'entrée du matériel sur le territoire tunisien, seront pris en charge par l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports (OACA). Cette prise en charge sera effective à compter de la date de réception d'un dossier de cession à quai complet et conforme.

ARTICLE-10 : TITRE D'IMPORTATION, FORMALITES DE DEDOUANEMENT ET TAXES

9.1. Titre d'importation

Les formalités d'obtention du titre d'importation objet du présent marché sont à la charge de l'OACA.

9.2. Formalité douanière

Les Formalités de dédouanement, les droits et taxes douaniers à l'entrée en Tunisie des articles importés objet du présent marché à la charge de l'OACA. Cette prise en charge sera effective à compter de la date d'arrivée de la marchandise en Tunisie, sous réserve de la réception, par la banque de l'OACA, de l'ensemble des documents d'expédition originaux et complets pour le soumissionnaire non résident et à compter de la date de réception d'un dossier de cession à quai complet et conforme pour le soumissionnaire résident.

9.3. Taxes

Les prestations de services en devises à réaliser par le Fournisseur en Tunisie sont assujetties à la retenue à la source (entre 10% et 15%) telle que prévue par la convention de non double imposition signée par la Tunisie et son pays d'origine, et à défaut, à la législation fiscale tunisienne en vigueur applicable aux prestations de service réalisées par ce dernier.

9.4. Factures Proforma et Documents d'expédition

Dans le cas où les fournitures importées sont payables en Devises (Fournisseurs Non-Résidents),

9.4.1. Facture Pro-forma

Le Fournisseur est tenu de remettre avec son offre financière, une facture proforma relative à la fourniture conforme à celle remise avec son offre financière comme suit :

9.4.1.1. Facture Pro-forma relative à la fourniture

Cette facture doit être libellée au nom de l'OACA et doit comporter les mentions suivantes :

- Nom du Fournisseur et son adresse ;
- La désignation commerciale des fournitures (matériel et pièces de rechange détaillés et chiffrés) ;
- Le prix unitaire et la quantité des fournitures ;
- Le prix global DAP des fournitures et la monnaie du règlement ;
- Le délai de livraison ;
- Le mode de livraison ;
- L'origine des fournitures ;
- La provenance des fournitures ;
- La clause de conformité des fournitures aux normes du pays d'origine ou aux normes internationales s'il en existe ;
- Le mode de paiement conformément à l'article 29.2 du présent cahier ;
- Le prix FOB ou FCA de la marchandise ;
- Cachet et signature du Fournisseur ;
- Les coordonnées bancaires du Fournisseur (IBAN) ;
- La nomenclature douanière des fournitures ;

9.4.1.2. Facture Pro-forma relative à la prestation de service

Cette facture doit être libellée au nom de l'OACA et doit comporter les mentions suivantes :

- Nom du Fournisseur et son adresse ;
- Le mode de paiement conformément à l'article 29.2 du présent cahier ;
- Le prix unitaire des prestations de service ;
- Le prix global des prestations de service ;
- Cachet et signature du Fournisseur ;

- Les coordonnées bancaires du Fournisseur (IBAN).

9.4.2. Documents d'expédition

Le Fournisseur devra remettre à la banque de l'OACA les originaux des documents cités ci-après, au plus tard dans les trois (03) jours qui suivent la date d'expédition des fournitures, et une copie de ses documents doit être envoyés par Email au chef de projet lors de l'expédition de la marchandise. Les documents sont les suivants :

- Une facture commerciale en cinq (05) exemplaires qui doit être conforme à la pro-forma définitive et doit reprendre les mêmes indications et les mêmes conditions que cette dernière, tels que prix unitaires, quantités, références des fournitures, le montant FOB ou FCA et le montant DAP, l'origine et la provenance des fournitures, une clause de conformité aux normes du pays d'origine ou aux normes internationales s'il en existe, le mode de paiement, etc. ;
- Un certificat d'origine visé par la chambre de commerce ou l'organisme habilité à le faire ;
- Certificat de conformité délivrée par les autorités compétentes du pays du constructeur, certifiant que les fournitures sont conformes aux normes européennes ou internationales s'il en existe ;
- Un Certificat EUR1 pour les fournitures d'origines européennes (CE) ou équivalent pour les pays hors de la communauté européennes qui bénéficient du tarif préférentiel.
- Un jeu complet de connaissance ou LTA ;
- Une note de poids et de colisage ;
- La police d'assurance du transport du matériel depuis sa mise à FOB ou FCA.

10.4.3 DOSSIER DE CESSION A QUAÏ

- **Dans le cas où les fournitures importées sont payables en dinars (Fournisseurs Résidents),**
- Le fournisseur résident doit remettre à l'arrivée des équipements, au port/ aéroport de débarquement, le dossier de cession à quai complet au profit de l'OACA composée de :
 - Originale de la facture de cession ;
 - Conforme de la déclaration SE avec reconnaissance douanière de l'espèce et des origines s'ils bénéficient du tarif préférentiel ;
 - Annexe titre ;
 - Original bon à délivrer comportant la mention à l'ordre de l'OACA ;
 - Un Certificat EUR1 pour les fournitures d'origines européennes ou équivalents pour les pays hors de la communauté européennes qui bénéficient du tarif préférentiel.
 - Facture de paiement des frais de magasinage, de gardiennage et de stationnement jusqu'au dépôt du dossier de cession à quai complet au bureau d'ordre central de l'OACA.
- NB : Pour les besoins du dédouanement, l'OACA peut demander une documentation technique complète des fournitures.

ARTICLE-11 : TRANSPORT DU MATERIEL ET ASSURANCES

Les Fournitures doivent être transportées dans la mesure du possible par bateau battant pavillon tunisien. Elles doivent être assurées par le Fournisseur jusqu'à la réception provisoire globale.

Toutefois, l'assurance, depuis la mise à FOB ou FCA jusqu'au port ou aéroport tunisien de débarquement, doit être contractée impérativement par le Fournisseur auprès d'une assurance tunisienne.

Cette police devra être remise à l'OACA à la mise à FOB ou FCA du matériel et ce pour les besoins du dédouanement des équipements.

Le Fournisseur doit remettre à l'OACA et avant embarquement, une copie de l'assurance qui couvre les équipements jusqu'à la réception.

L'enlèvement des équipements (transport et déchargement sur site) à partir du port ou aéroport Tunisien de débarquement jusqu'aux sites d'installation sera effectué par le Fournisseur et à ses frais.

ARTICLE-12 : UTILISATION DE LA LANGUE

Toutes les pièces et les prestations remises par le Fournisseur à quelque titre que ce soit, en application du présent marché, seront établies et fournies en langue française ou anglaise, le cas échéant.

Dans le cas échéant et lors de la réception, le Fournisseur devra disposer d'un interprète parlant la langue française pour faciliter les contacts entre ses services et les représentants de l'OACA.

De même et lors des travaux sur site, le Fournisseur devra disposer d'un représentant qualifié et d'un interprète parlant la langue française pour faciliter la coordination entre le fournisseur et les services concernés de l'OACA.

ARTICLE-13 : UTILISATION DES PRODUITS LOCAUX

Le Fournisseur sera tenu dans le cadre des disponibilités tunisiennes de s'approvisionner sur place pour tous les produits dont la qualité et les caractéristiques correspondent aux impératifs des pièces du marché.

ARTICLE-14 : SOUS-TRAITANCE

14.1. Sous-traitance :

Le Fournisseur doit assurer personnellement l'exécution des prestations objet du présent marché. Il ne peut ni en faire apport à une société, ni en confier son exécution à autrui. Toutefois, pour les prestations de services sur site, le titulaire peut en confier l'exécution d'une partie à un ou plusieurs sous-traitants après autorisation préalable écrite de l'OACA.

Au cas où le Fournisseur a sous-traité ou a fait apport du marché à une société, sans l'autorisation de l'OACA, il peut être fait application, sans mise en demeure préalable, des mesures prévues à l'article 30 du présent cahier.

Tout changement de sous-traitant doit être agréé par écrit par l'OACA.

Lorsque l'appréciation d'un sous-traitant a été prise en considération dans le choix du titulaire, chaque changement de sous-traitant doit être agréé par l'OACA, après avis de la commission des marchés compétente.

Dans ce cas, les sous-traitants doivent répondre aux références et garanties professionnelles citées dans le marché et requises de part la spécificité des parties de la commande objet de la sous-traitance.

Dans tous les cas, le Fournisseur demeure personnellement responsable vis à vis de l'OACA des prestations exécutées par le ou les sous-traitants.

14.2. Clauses de sous-traitance nationale :

Le Fournisseur doit confier à des prestataires locaux l'exécution d'un minimum de 20% du montant des produits, d'équipements ou de services dans tous les cas où l'industrie et les entreprises locales sont susceptibles de répondre à une partie de l'objet du marché.

A cet effet, le Fournisseur est invité à établir les listes détaillées des prestations à exécuter par l'intermédiaire des sous-traitants tunisiens dont la liste doit être jointe à l'offre.

ARTICLE-15 : INDEMNISATION

Le Fournisseur peut être indemnisé au titre des dommages et des charges supplémentaires dus au retard imputé à l'OACA ou aux modifications importantes apportées aux prestations objet du présent marché en cours d'exécution.

15.1. Montant de l'indemnisation due au retard :

Dans le cas où l'OACA a ordonné l'arrêt des prestations autres que les suspensions prévues à l'article 17.3 du CCAP, pour une période supérieure à 60 jours le Fournisseur peut demander à être indemnisé suivant la formule ci-après :

$$\text{Mind} = 0.01 \times \text{Mpi} \times [\text{X} - 60]$$

Mind Montant de l'indemnisation

Mpi Montant initial des prestations de service réalisées en Tunisie et travaux de génie civile objet du retard

X Délai de suspension ou retard dû aux services de l'OACA

NB : Le montant de l'indemnisation ne doit en aucun cas dépasser 1% du montant initial des prestations de service réalisées en Tunisie et travaux de génie civile.

A cet effet, le Fournisseur doit présenter à l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports une demande d'indemnisation accompagnée par tous les documents et justificatifs nécessaires.

L'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports procède, dans un délai maximum de 30 jours, à l'étude de cette demande et établit à cet effet un rapport qu'il soumet à la commission des marchés compétente. Ce rapport doit comporter l'avis de l'OACA sur la demande d'indemnisation et sa proposition à cet égard.

Si la commission des marchés compétente approuve le bien-fondé de la demande d'indemnisation, l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports procède à l'établissement d'un projet d'avenant au marché conformément à l'avis de la commission des marchés qu'il soumet au Fournisseur pour signature.

15.2. Montant de l'indemnisation due à des modifications importantes :

Dans le cas où l'OACA a apporté des modifications importantes au projet, soit une diminution dépassant les 20% du montant final du marché, le titulaire du marché peut demander une indemnisation en précisant les bases et les indices ayant servi à sa détermination. Cette demande doit être accompagnée par tous les documents et justificatifs le prouvant à titre de dédommagement, une indemnité qui sera calculé comme suit :

Mind=(80% du montant du marché- le montant du marché réellement exécuté) *1%

L'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports procède, dans un délai maximum de 30 jours, à l'étude de cette demande et établit à cet effet un rapport qu'il soumet à la commission des marchés compétente. Ce rapport doit comporter l'avis de l'OACA sur la demande d'indemnisation et sa proposition à cet égard.

Si la commission des marchés compétente approuve le bien-fondé de la demande d'indemnisation, l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports procède à l'établissement d'un projet d'avenant au marché conformément à l'avis de la commission des marchés qu'il soumet au Fournisseur pour signature.

ARTICLE-16 : ORDRE DE SERVICE POUR L'EXECUTION DES PRESTATIONS

Le délai global d'exécution du présent marché, est fixé à cent quatre-vingt jours (180) calendaires hormis le délai de dédouanement, commence à courir à partir du jour suivant de la date de notification de l'ordre de service pour les soumissionnaires résidents et à partir du jour suivant la date de la mise en place de l'accréditif (date du Swift de mise en place de la lettre de crédit) après notification de l'ordre de service de commencement des prestations pour les soumissionnaires non-résidents.

Le Fournisseur doit se conformer strictement à toutes les instructions qui lui sont données. S'il estime qu'elles dépassent les obligations prévues par le présent marché, il doit sous peine de forclusion présenter l'observation écrite et motivée dans un délai de dix (10) jours après l'émission de l'ordre de service.

La réclamation ne suspend pas l'exécution des instructions, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le Président Directeur Général de l'OACA.

ARTICLE-17 : DELAIS D'EXECUTION DES PRESTATIONS

17.1.1 Délai global d'exécution du marché

Le délai global d'exécution du présent marché, est fixé à cent quatre-vingt jours (180) calendaires hormis le délai de dédouanement, commence à courir à partir du jour suivant de la date de notification de l'ordre de service pour les soumissionnaires résidents et à partir du jour suivant la date de la mise en place de l'accréditif (date du Swift de mise en place de la lettre de crédit) après notification de l'ordre de service de commencement des prestations pour les soumissionnaires non-résidents.

NB :

- La présentation d'une facture pro forma incomplète ou non conforme à l'offre financière du Fournisseur ne peut en aucun cas être considérée comme une raison valable pour la suspension du calcul du délai d'exécution.

17.3. Suspension du délai

Le délai d'exécution du présent marchés era suspendu :

Pour le fournisseur Non-Résidents,

- la date d'arrivée du matériel au port ou aéroport de débarquement, avec la réception des documents d'expédition endossée par la banque, jusqu'au dédouanement et mise à la disposition du fournisseur des documents d'enlèvement pour le transport du matériel jusqu'au site ;

Pour le fournisseur Résidents,

- la date d'arrivée du matériel au port ou aéroport de débarquement, avec la réception du dossier de cession à quai complet au profit de l'OACA, jusqu'au dédouanement et mise à la disposition du fournisseur des documents d'enlèvement pour le transport du matériel jusqu'au site ;

Dans le cas où, le fournisseur aurait omis d'expédier une partie des fournitures, il ne pourrait pas bénéficier d'un délai supplémentaire au délai global d'exécution des prestations du présent marché et supportera tous les frais y afférents (d'expédition, de douane, etc.).

Le titulaire ne peut en aucun cas se prévaloir d'autres délais.

En cas de forces majeure ce délai peut être prorogé sur demande du fournisseur qui doit justifier que l'événement qu'il évoque, présente les caractéristiques de force majeure. Il doit informer l'OACA de la survenance de tels événements dans les dix (10) jours qui suivent.

17.4. Délai de dédouanement

Le délai de dédouanement des équipements, objet du présent marché, ne fait pas partie du délai global d'exécution des prestations objet du présent marché.

Le délai de dédouanement commence à courir à partir de la date d'arrivée des équipements au port ou à l'aéroport de débarquement (Tunis) avec la réception des originaux des documents d'expédition sans réserve (pour le soumissionnaire non résident) et avec la réception du dossier de cession à quai au profit de l'OACA (pour le soumissionnaire résident), jusqu'à la mise à la disposition du Fournisseur des documents d'enlèvement des équipements

17.5. Prolongation du délai d'exécution

En cas de force majeure, le délai d'exécution peut être prorogé sur demande du Fournisseur qui doit justifier que l'événement qu'il évoque, présente les caractéristiques de force majeure. Il doit informer l'OACA de la survenance de tels événements dans les dix (10) jours qui suivent.

Le délai d'exécution ne peut être modifié que par avenant après avis de la commission de contrôle de marché compétente.

En cas de force majeure, ce délai peut être prorogé sur demande du fournisseur qui doit justifier que l'événement qu'il évoque, présente les caractéristiques de force majeure. Il doit informer l'OACA de la survenance de tels événements dans les dix (10) jours qui suivent.

ARTICLE-18 : PLANNING D'EXECUTION DES PRESTATIONS

Le fournisseur doit respecter le planning global d'exécution des prestations du marché approuvé par le chef de projet.

Ce planning précisera en particulier les dates des actions pour la réalisation totale du présent marché comme suit :

- Remise des dossiers d'exécutions et planning pour tous les sites.
- Réceptions en usine des fournitures.
- Formations des techniciens de maintenance en usine.
- Expédition des fournitures.
- Installation, essai et mise en service du système.
- Formations des agents d'exploitation sur site.
- Réceptions provisoires partielles pour chaque site.
- Réception provisoire globale.

Ces prestations doivent être réalisées dans les limites des délais d'exécution.

Le fournisseur est tenu d'informer l'OACA de toute variation dans les dates ainsi définies sans toutefois qu'il soit libéré en quoi que ce soit de ses obligations quant à la date fixée au présent marché d'achèvement des prestations.

NB. Lors de l'exécution du marché, le fournisseur devra obtenir les autorisations d'accès sur site pour son équipe et son matériel. Il doit prendre ses dispositions au moins 10 jours à l'avance pour avoir les autorisations nécessaires afin de ne pas retarder l'exécution des prestations.

ARTICLE-19 : VARIATION DANS LA MASSE OU LA NATURE DES PRESTATIONS

En cas d'augmentation ou de diminution dans la masse des prestations, le fournisseur ne peut élever aucune réclamation ou réserve tant que l'augmentation ou la diminution n'excède pas les vingt pour cent (20%) du montant initial du marché.

Au cas où l'augmentation dépasserait cette limite, le fournisseur peut demander, sans indemnité, la résiliation de son marché. Cette demande devra être adressée par écrit à l'OACA dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours à compter de la réception de l'acte entraînant ladite augmentation.

Au cas où la diminution dépasserait cette limite, le fournisseur peut demander soit la résiliation du marché dans les conditions prévues ci-dessus soit réclamer, à titre de dédommagement, une indemnité qui, à défaut d'entente amiable, sera déterminée par la juridiction compétente.

Dans tous les cas, toute variation dans la masse des prestations dépassant cette limite, tout changement dans la nature de ces prestations, doit être soumis à l'avis préalable de la commission des marchés compétente.

ARTICLE-20 : PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE

Du fait de la signature du marché, le Fournisseur garantit l'OACA contre toutes les revendications concernant les fournitures ou matériaux, procédés et moyens utilisés pour l'exécution des prestations et émanant des titulaires de brevets, licences, dessins, modèles, marques de fabrique ou de commerce. Il lui appartient, le cas échéant, d'obtenir les cessions, licences ou autorisations nécessaires et de supporter la charge des droits, redevances ou indemnités y afférentes.

En cas d'actions dirigées contre l'OACA par des tiers détenteurs de brevets, licences, dessins, modèles, marques de fabrique ou de commerce, utilisés par le Fournisseur pour l'exécution des prestations, le Fournisseur doit intervenir à l'instance et indemniser l'OACA de tous dommages, intérêts prononcés à son encontre ainsi que les frais supportés par lui.

Après la période de garantie, l'OACA se réserve le droit de réparer lui-même ou de faire réparer les appareils brevetés utilisés ou incorporés dans les équipements, au mieux de ses intérêts, par qui bon lui semble et de se procurer comme il l'entend les pièces nécessaires à cette réparation.

Pendant la période de garantie et en cas de défaillance du Fournisseur, l'OACA se réserve les mêmes droits que ci-dessus et aux dépends du titulaire du marché.

ARTICLE-21 : CAUTIONNEMENTS

21.1.1. Cautionnement définitif :

Le cautionnement définitif est de trois pour cent (3%) du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

La caution qui le remplace doit être émise par une banque agréée par le Ministère des Finances conformément au modèle prévu en **Annexe 01** du CCAP et ce dans un délai de vingt (20) jours à partir de la notification du marché.

21.1.2. Restitution du cautionnement définitif

Le cautionnement définitif ou son reliquat est restitué au fournisseur ou la caution qui le remplace devient caduque, à condition que le fournisseur se soit acquitté de toutes ses obligations, suite à une mainlevée délivrée par l'OACA au fournisseur à la réception provisoire globale sans réserve. Cette mainlevée entre en application un mois après la réception provisoire globale sans réserve.

21.3.1. Retenue de garantie

La retenue de garantie est fixée à cinq pour cent (5%) du montant des acomptes à payer au titre du marché et de ses avenants qui sera prélevée sur les paiements d'acompte effectués, en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont le titulaire du marché serait reconnu débiteur au titre du présent marché. Cette retenue peut être remplacée par une caution bancaire lors du premier paiement, établie conformément au modèle prévu en Annexe N°3 du présent cahier.

21.3.2. Restitution de la retenue de garantie

Le montant de la retenue de garantie est restitué au fournisseur, ou la caution qui la remplace devient caduque, après que le fournisseur ait accompli toutes ses obligations, suite à une mainlevée délivrée par l'OACA au fournisseur à la réception définitive. Cette mainlevée entre en application quatre mois après la réception définitive.

ARTICLE-22 : PENALITES POUR RETARD:

22.1. Montant des pénalités

Après achèvement du délai global d'exécution des prestations objet du présent marché, le Fournisseur subit une pénalité de zéro virgule un pour cent (0,1%) du montant initial du marché, majorée du montant des avenants éventuels par jour calendaire de retard.

22.2. Intervention des pénalités

Ces pénalités interviennent de plein droit sur simple constatation de la date d'achèvement des prestations, telle qu'elle ressort de la réception provisoire globale par l'OACA, sans qu'il soit nécessaire

pour celui-ci d'avoir à adresser au Fournisseur une mise en demeure préalable ou engagement de toute autre procédure et sans préjudice pour l'OACA de toute autre demande en dédommagement pour retard ou pour inobservation des autres obligations contractuelles.

22.3. Plafond des pénalités

Le montant total des pénalités pour retard ne peut pas dépasser cinq pour cent (5%) du montant définitif du marché.

Au cas où le plafond des pénalités est atteint, l'OACA se réserve le droit de résilier le marché et pourra prendre toutes les dispositions nécessaires et réglementaires pour terminer les prestations objet du présent marché par tout autre entreprise aux frais et risques du Fournisseur.

ARTICLE-23 : PERTES ET AVARIES

Il n'est alloué au Fournisseur aucune indemnité à raison de pertes, avaries ou dommages occasionnés par négligence, imprévoyance, défaut de moyens et/ou fausses manœuvres qui ne sont pas du fait de l'OACA.

ARTICLE-24 : SUJETIONS D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT

Le Fournisseur ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour élever des réclamations, des sujétions qui résulteront de l'exploitation de l'aéroport.

Le Fournisseur prendra toutes dispositions pour ne pas perturber ni entraver l'écoulement normal du trafic, ni l'exploitation de l'aéroport. Il fera en sorte de n'apporter aucun gêne aux passagers, visiteurs ou exploitants. L'OACA pourra à ce sujet exiger le remplacement immédiat des ouvriers dont le comportement donnerait lieu à des plaintes.

ARTICLE-25 : OBSERVATION DES REGLEMENTS-CONTROLE DOUANE ET POLICE

Le Fournisseur est tenu d'observer les règlements de sûreté de l'aéroport et notamment se soumettre aux contrôles de douanes et de la police.

L'OACA ne saura endosser les responsabilités ni intervenir en cas de litiges opposant le personnel de l'entreprise à l'une de ces Administrations.

Le Fournisseur devra faire le nécessaire pour obtenir les autorisations et cartes de circulation nécessaires à lui-même, à son personnel et satisfaire à toutes les consignes particulières de l'Aéroport. Aucune autre personne ne pourra pénétrer dans les zones sous douanes sans autorisation expresse du Commandant de l'Aéroport.

Le Fournisseur doit remettre à l'OACA, chaque fois qu'il est nécessaire, tous les documents relatifs à l'obtention des autorisations d'accès au site d'installation. Ces documents doivent parvenir à l'OACA au moins Dix (10) jours avant la date précise pour l'accès au site d'installation. L'OACA se chargera des procédures d'obtention de ces autorisations.

L'OACA se dégage des éventuels retards qui peuvent être causés par les délais d'obtention des autorisations.

ARTICLE-26 : LIVRAISON

Le soumissionnaire est autorisé à l'expédition des équipements **en une seule expédition.**

Le Fournisseur sera responsable de la livraison des fournitures sur le lieu de l'installation relative à chaque site. Ces fournitures seront soigneusement emballées pour éviter au maximum les risques d'avaries au cours du transport suite à la livraison précitée l'OACA procédera à une réception quantitative et qualitative qui sera sanctionnée par un PV.

Dans le cas où du matériel aurait été omis, le Fournisseur serait dans l'obligation de procéder à l'expédition immédiate des parties manquantes et au paiement de tous les frais, y compris les droits de douane y afférents, de manière à ne pas retarder l'exécution des travaux d'installation et de réglage.

Les fournitures seront livrées accompagnées d'un état distinct pour chaque caisse ou colis, chaque état précisera la nature du contenu de la caisse ou du colis auquel il se rapporte, le poids brut et le poids net, la référence de la commande et un numéro d'ordre lorsqu'une fourniture comporte plusieurs colis.

Un exemplaire de l'état d'expédition sera adressé directement à l'OACA, avant le début de l'expédition, afin de le tenir au courant. La réception du document par l'OACA ne pourra correspondre à une acceptation par lui de la fourniture en qualité et en quantité.

Toutefois, l'OACA se réserve le droit de contrôler, éventuellement, les fournitures au fur et à mesure de leur livraison par unité complète, en présence d'un représentant qualifié du Fournisseur.

De même, le Fournisseur est responsable de la livraison sur les lieux d'installation des équipements achetés localement.

ARTICLE-27 : RECEPTION:

La réception des prestations sera effectuée en Quatre (04) phases, à savoir :

- Des réceptions techniques en usine par des représentants de l'OACA.
- Des réceptions provisoires partielles pour chaque site.
- Une réception provisoire globale.
- Une réception définitive sera prononcée à la fin de la période de garantie.

Les réceptions techniques, provisoires, partielles, globales et définitives seront sanctionnées par des procès-verbaux signés conjointement par les deux parties contractantes.

ARTICLE-28 : RÉCEPTION

1. RECEPTION EN USINE

Une réception en usine sera prononcée avant l'envoi des équipements en Tunisie, qui doit comprendre entre autres tous les essais exigés. Cette réception sera effectuée par une commission de sept (07) représentants désignés par l'OACA pendant cinq (05) jours ouvrables.

Les frais de transport entre les pays (billets d'avion) ainsi que les frais de séjour sont à la charge de l'OACA.

Il y a lieu de préciser que tout le matériel et les applications doivent être prêts le jour de réception en usine. Dans le cas où il s'avère que la réception en usine est non concluante ou qu'une partie du matériel n'est pas disponible à cette date, il sera procédé à une réception en usine avant l'expédition du matériel. Les frais engagés par l'OACA lors de cette deuxième réception en usine seront facturés au

fournisseur qui doit en effectuer le paiement à l'OACA dans le mois qui suit la présentation de la facture correspondante. La même procédure sera appliquée si lors de cette deuxième réception des équipements s'avèrent toujours disponibles ou dans le cas où cette réception est déclarée non concluante.

La réception technique ne pourra être prononcée qu'après l'achèvement complet des vérifications en qualité et en quantité.

Le fournisseur saisira par écrit l'OACA au moins quarante-cinq jours (45) jours à l'avance de la date de réception en usine.

Le cahier de réception en usine, élaboré sur la base du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), sera soumis à l'approbation de l'OACA, au minimum, Quarante Cinq (45) Jours avant la date de la réception en usine.

L'OACA pourra demander, éventuellement, des tests complémentaires s'il les juge nécessaires. Tous les tests seront effectués sous la responsabilité et aux frais du Fournisseur en ce qui concerne le personnel technique de l'usine, les locaux et les appareillages nécessaires.

2. RECEPTION SUR SITE

La réception provisoire sera prononcée après installation, essais selon le cahier de réception sur site, réglages, mise en service des équipements, remise des documents techniques objet du présent marché. Un procès-verbal de réception provisoire partielle sera établi pour chaque site.

3. RECEPTION PROVISoire GLOBALE

La réception provisoire globale ne sera prononcée qu'après :

- 1- Achèvement des toutes les prestations.
- 2- Prononciation des toutes les réceptions partielles.
- 3- La réception en usine.
- 4- Les formations en usine.
- 5- La remise des documents techniques complets nécessaires à l'exploitation et à la maintenance des installations et logiciels objet du présent marché (descriptifs, schémas de principe, schémas développés, plans de câblage, nomenclature et références des matériels mis en œuvre Manuel de configuration et de paramétrage de tous systèmes programmables ainsi que ceux des matériels sous-traités chez d'autres fabricant autres que le soumissionnaire titulaire du marché.
- 6- Les formations sur site.
- 7- La mise en service et les essais de bon fonctionnement des systèmes.

Cette réception sera effectuée obligatoirement avec le concours des représentants qualifiés du fournisseur.

Dans le cas où les essais ne seraient pas concluants, le soumissionnaire sera tenu, dans un délai qui lui sera fixé par le chef du projet, de remédier aux réserves soulevées afin d'obtenir le résultat exigé.

La réception provisoire ne pourra être prononcée que lorsque ces essais auront été parfaitement concluants et que toutes les réserves auront été levées.

Cette opération sera sanctionnée par un procès-verbal de réception provisoire.

4. RECEPTION DEFINITIVE

Une réception définitive sera prononcée après l'expiration de la période de garantie.

Toutefois, la réception définitive ne sera prononcée que dans la mesure où toutes les anomalies de fonctionnement auront été corrigées et toutes les réserves levées.

Une réception définitive sera prononcée après l'expiration de la période de garantie.

ARTICLE-29 : GARANTIE

La garantie s'étendra sur une période d'au moins deux (02) ans contre tout vice de fabrication, à partir de la date effective de la réception provisoire sans réserve.

Durant cette période, le fournisseur s'engage à remplacer à ses frais toutes les pièces ou les ensembles reconnus défectueux et tombant sous le coup de la garantie dans un délai n'excédant pas 48 heures.

La durée de toute panne entraînant une immobilisation prolongée, d'un équipement sera décomptée de la période de garantie.

Toutefois pour trois pannes non réparées dans un délai de cinq (05) jours pour chacune le délai de garantie sera prolongé de six (06) mois.

Le délai mentionné ci-dessus sera compté dès notification par écrit.

Les frais de douane et de transit, de tout module, installation d'une nouvelle version des équipements et systèmes objet du présent marché, pièce ou organe de remplacement à ce titre, sont à la charge du Fournisseur.

Délai de garantie :

Le délai de garantie fixé à **deux (02) ans**. Il prendra effet à partir de la date de la réception provisoire global de toutes les prestations objet du présent marché.

28.4. Garantie de disponibilité des pièces de rechange :

Le Fournisseur s'engage, en application du modèle prévu en annexe N°03 du cahier des conditions d'appel d'offres (CCAO), à fournir à l'OACA et avec la célérité maximale, pendant une période minimale de dix (10) ans Tout composant, rechange ou sous-ensemble de sa fabrication nécessaire à la maintenance des équipements ;

ARTICLE-30 : FORMATIONS DU PERSONNEL

Le fournisseur devra assurer la formation du personnel affecté à l'entretien des équipements à acquérir par un ou plusieurs techniciens ayant une connaissance parfaite de ce matériel.

Cette formation devra se dérouler en usine du fabricant comme suit :

1) FORMATION DES TECHNICIENS DE MAINTENANCE EN USINE :

Le fournisseur doit assurer la formation technique (théorique et pratique) en usine de huit (08) agents pour une durée de cinq (10) jours ouvrables (hors jours de fêtes et repos hebdomadaires) et ce en présence de tous les équipements objet de ce marché :

- La durée totale de la formation est fixée à **dix (10) jours**, répartis comme suit :

- **Cinq (05) jours** pour les équipements **portatifs** ;
- **Cinq (05) jours** pour les **relais**.

Le soumissionnaire doit préparer un programme journalier et détaillé pour cette formation.

La formation portera sur les aspects matériels et fonctionnels de l'ensemble des équipements. Elle devra permettre le dépannage et l'entretien du système jusqu'au niveau module/carte, doit être faite en langue française et à l'aide des outils audiovisuels et doit comprendre des séances pratiques. Elle comprendra au moins:

- Des rappels sur les techniques utilisés.
- Présentation et fonctionnement des systèmes.
- Aspect matériels (différents constituants, cartes, modules, etc.).
- Réglages, maintenance préventive et corrective (opérations de routine, recherche de pannes, remplacement des modules).
- Les procédures complètes pour l'installation.
- La maintenance et l'entretien des panneaux.

Le cours doit être fourni sur support informatique et sur support papier en langue française.

La formation doit être assurée par un instructeur connaissant parfaitement les équipements, objet du présent marché, et ayant assuré des cycles de formation similaires au profit des techniciens chargés de la maintenance de ces équipements.

Le programme détaillé relatif à cette formation devra être joint à l'offre.

Les attestations de compétence du formateur (certificat du constructeur, certificat de formation sur les équipements proposés) doivent être jointes à l'offre.

Le programme de formation doit être approuvé au préalable par l'OACA.

Le fournisseur doit informer l'OACA de la date de formation par écrit au moins quarante-cinq jours (45) avant la date proposée.

De plus le fournisseur devra préciser les conditions de déroulement de cette formation (qualifications et expériences de l'instructeur, matériels mis à la disposition des stagiaires, etc.).

Au cas où l'instructeur ne donne pas satisfaction, le fournisseur est tenu à le remplacer immédiatement et à défaut la formation sera interrompue et le fournisseur supportera tous les frais conséquents à l'interruption de cette formation.

2) FORMATION SUR SITE

Le fournisseur assurera la formation sur sites du personnel chargé de la maintenance et l'exploitation du matériel et des installations et ce avant la mise en service. Cette mission sera effectuée par un personnel hautement qualifié parlant la langue française afin de fournir aux techniciens les connaissances visant à garantir l'utilisation, la maintenance et la réparation correcte des équipements.

La formation sur sites doit comporter une phase théorique et une phase pratique bien distinctes :

- Formation approfondie sur le site pour l'exploitation et la maintenance du système.
- Formation générale approfondie aux procédures d'utilisation, de maintenance et de modification des configurations matérielles et logicielles du système.

Il est à signaler que la documentation nécessaire (sur supports numériques et sur papiers) à cette formation est à la charge du formateur (fournisseur).

ARTICLE-31 : AVANCE ET PAIEMENT

31.1. Avance :

Une avance de Dix pour cent (10%) du montant global des fournitures, sera accordée par l'OACA au Fournisseur après notification du marché.

Pour bénéficier de cette avance, le Fournisseur doit présenter :

- 1- Une demande express ;
- 2- Une facture d'avance ;
- 3- Une caution bancaire d'égale valeur émanant d'une banque tunisienne agréée par le ministère des Finances conformément au modèle prévu en **Annexe 04** du CCAP.

L'avance accordée sera remboursée par déduction de 10% du montant du paiement des fournitures.

31.2. Paiement :

a) Fournitures :

a-1) fournitures importées (partie payable en devises)

Le paiement des fournitures sera effectué par crédit documentaire sous réserve des articles 31.1 et 21.2 et de la réglementation fiscale en vigueur, comme suit :

- **60%** du montant des fournitures globale payables contre documents d'expédition ;
- **40%** du montant des fournitures globales payables à la réception provisoire globale sur présentation d'une facture (indiquant le numéro et l'intitulé du marché) et d'un PV de réception provisoire globale.

a-2) fournitures importées (partie payable en dinars) (fournisseur résident)

Le paiement des fournitures sera effectué par virement bancaire sous réserve des articles 31.1 et 21.2 et de la réglementation fiscale en vigueur, comme suit :

- **60%** du montant des fournitures livrées payables à la remise de dossier de cession à quai ;
- **40%** du montant des fournitures globales payables à la réception provisoire globale sur présentation d'une facture (indiquant le numéro et l'intitulé du marché) et d'un PV de réception provisoire globale.

a-3) fournitures locales (partie payable en dinars)

Le paiement des fournitures locales sera effectué, sous réserve des articles 29.1. et 19.2 et de la réglementation fiscale en vigueur, par virement au compte du fournisseur ou au compte de son sous-traitant comme suit :

- 60% du montant des fournitures globales à l'arrivée du matériel sur site ;
- 40% du montant des fournitures globales payables à la réception provisoire globale sur présentation d'une facture (indiquant le numéro et l'intitulé du marché) et d'un PV de réception provisoire globale et d'une attestation de pénalité pour retard.

b) Prestations de service :

Le paiement des prestations de service sera effectué par virement bancaire comme suit (sous réserve de l'article 21.3 et de la réglementation fiscale en vigueur) :

- 60% du montant des prestations payable contre la présentation de la facture correspondante signée par le fournisseur et la copie du PV de réception provisoire partielle signée par le chef de projet de l'OACA ;
- 40% du montant des prestations payable contre la présentation de la facture correspondante signée par le fournisseur, la copie du PV de réception provisoire globale signée par le chef de projet de l'OACA et d'une attestation de pénalité pour retard ou de bonne fin.

c) Formation en usine payables en devises :

Le paiement sera effectué par virement bancaire comme suit :

- 100% du montant de la formation en usine payable contre la présentation de la facture correspondante signée par le fournisseur et la copie du PV de réception provisoire globale signée par le chef de projet de l'OACA ;

NB :

- Indiquer au niveau des factures la référence et l'objet du marché.

Très important :

Le montant en devises des prestations de services effectuées en Tunisie est assujetti aux impôts et taxes, conformément à la convention de non double imposition signée par la Tunisie et son pays d'origine et à défaut à la législation fiscale tunisienne en vigueur applicable aux prestations de service réalisées par ce dernier sur le sol Tunisien payable en Devises.

31.3 Délai de paiement et intérêts moratoires

Le paiement doit intervenir dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours qui suivent le dépôt au bureau d'ordre central de l'OACA de la facture correspondante.

A défaut de paiement dans les délais tel qu'indiqués ci-dessus, le titulaire du marché bénéficie de plein droit d'intérêts moratoires calculés à partir du jour qui suit l'expiration de ces délais.

Le Fournisseur doit être avisé, le cas échéant, du motif du non-paiement dans le mois qui suit la constatation d'un acompte ou du paiement pour solde dans le mois qui suit la constatation.

Le retard apporté à cette notification ouvre droit à des intérêts moratoires au profit du Fournisseur calculés à partir du jour qui suit l'expiration du délai susmentionné jusqu'au jour de la notification comme suit :

$$M_{im} = M_{dû} \times (X / 365) \times \text{taux de découvert bancaire.}$$

M_{im} : montant des intérêts moratoires

$M_{dû}$: Montant TTC dû.

X : nombre de jours de retard.

ARTICLE-32 : RESPONSABILITE ET ASSURANCE

Le Fournisseur assume seul, à l'entière décharge de l'OACA, la responsabilité de tout accident ou dégât quelconque sur le site de l'aéroport ou de ses dépendances, qui résulterait directement ou indirectement de l'utilisation des espaces qui ont été mis à sa disposition ou de l'exécution des travaux qui lui sont confiés, et qui toucherait soit :

- Ses biens,
- La personne ou les biens de ses préposés,
- La personne ou les biens d'autrui.

De même, le Fournisseur renonce à tout recours qu'il pourrait exercer contre l'OACA, ses représentants et ses préposés ainsi que tout autre exploitant, excepté en cas d'acte de malveillance ou de faute grave assimilée au dol.

Il doit en outre, prendre toutes les mesures de prévention pour éviter tout sinistre.

Assurance

Contrat d'assurance Transport :

Le Fournisseur est tenu de souscrire une assurance transport en Tous risques des équipements objet de cet appel d'offres et ce selon le planning qui sera arrêté par le chef du projet ultérieurement.

32.2.2. Contrat d'assurance tous risques montage et essais :

32.2.3. Contrat d'assurances automobiles :

Le Fournisseur doit justifier de l'assurance de tous les véhicules et/ou engins utilisés pour les besoins du chantier pour la couverture des responsabilités légales telles que prévues par la loi portant sur l'assurance obligatoire des véhicules automobiles.

32.2.4. Contrat d'assurances accidents du travail :

Le Fournisseur est tenu de matérialiser l'affiliation à la CNSS de l'ensemble des personnes affectées à l'exécution du marché contre les risques d'accidents du travail (y compris le personnel de ses sous-traitants).

Le Fournisseur est tenu remettre les contrats d'assurance ainsi que les quittances de paiement y afférentes avant commencement des prestations.

ARTICLE-33 : CESSATION ABSOLUE OU AJOURNEMENT DES PRESTATIONS

Lorsque l'OACA ordonne la cessation absolue des prestations, le contrat avec le Fournisseur est immédiatement résilié conformément à l'article 34 du CCAP.

Lorsque l'OACA prescrit leur ajournement pour plus d'une année, soit avant, soit après commencement d'exécution, le Fournisseur a droit à la résiliation de son marché, s'il la demande par écrit, sans préjudice, de l'indemnité qui, dans un cas comme dans l'autre, peut lui être allouée, s'il y a lieu.

ARTICLE-34 : RESILIATION

Le marché est résilié de plein droit sans indemnités dans les cas suivants :

- En cas de décès du Fournisseur s'il s'agit d'une personne physique, sauf si l'OACA accepte les offres qui peuvent être faites par les successeurs pour la continuation de l'exécution des prestations.
- En cas de faillite du Fournisseur, sauf si l'OACA accepte les offres qui peuvent être faites par les créanciers pour la continuation de l'entreprise ainsi que la continuation des prestations objet du présent marché.
- En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, si le Fournisseur n'est pas autorisé par le tribunal à continuer l'exploitation de son entreprise.
- Au cas où, le Fournisseur sous-traite une partie ou la totalité du marché sans l'accord préalable de l'OACA.
- Au cas où, le Fournisseur n'a pas rempli ses obligations.
- Au cas où, le Fournisseur a failli à l'engagement, objet de la déclaration, de ne pas faire par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du marché et des étapes de son exécution.

ARTICLE-35 : MESURES COERCITIVES

Lorsque le Fournisseur ne se conforme pas soit aux dispositions du marché soit aux ordres de services écrits qui lui sont donnés par le Président Directeur Général de l'OACA, ce dernier le met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Fournisseur doit y satisfaire dans un délai déterminé. Ce délai ne doit pas être inférieur à dix (10) jours à compter de la mise en demeure.

Passé ce délai, l'OACA est en droit de résilier purement et simplement le marché ou faire exécuter les prestations objet du présent marché suivant le procédé qu'il jugera utile aux frais du Fournisseur.

ARTICLE-36 : PROTECTION DES TIERS ET DES INSTALLATIONS

Etant donné le caractère particulier des installations aéroportuaires, le Fournisseur devra prendre en permanence toutes les précautions nécessaires pour assurer la protection de personnes et des installations.

ARTICLE-37 : LITIGES

Tous les différends auxquels le présent marché pourra donner lieu, notamment en ce qui concerne sa validité, son interprétation, son exécution sera soumis à l'avis de la commission des marchés compétente.

Si le différend persiste, il peut à la demande de l'une des parties être soumis à l'avis du comité consultatif de règlement amiable.

Tout recours judiciaire doit être effectué devant les tribunaux de Tunis, seuls compétents

ARTICLE-38 : ENREGISTREMENT DU MARCHE

Les droits d'enregistrement du marché sont à la charge du fournisseur.

ARTICLE-39 : ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE

Le présent marché n'est valable, l'approbation du Conseil d'Administration et sa signature par les deux parties contractantes.

**LU ET ACCEPTÉ
LE SOUMISSIONNAIRE**

ANNEXES

ANNEXE N°1

CAUTION DEFINITIVE

Je soussigné-nous soussignés (1)..... agissant en qualité de (2)

1) Certifie -Certifions que (3)..... a été agréée par le Ministre des Finances en application de l'article 113 du décret n° 1039 du 13 Mars 2014, portant réglementation des marchés publics, que cet agrément n'a pas été révoqué, que (3)..... a constitué entre les mains du Trésorier Général de Tunisie suivant récépissé N°..... en date du.....le cautionnement fixe de cinq mille dinars (5.000 dinars)prévu par l'article 113 du décret susvisé et que ce cautionnement n'a pas été restitué.

2) Déclare me-déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (4)..... domicilié à (5)..... Au titre du montant du cautionnement définitif auquel ce dernier est assujetti en qualité de titulaire du marché N°..... passé avec (6)..... en date du..... ,enregistré à la recette des finances (7)..... relatif à (8).....

Le montant du cautionnement définitif, s'élève à 3 % du montant du marché, ce qui correspond à Dinars (en toutes lettres), et à Dinars (en chiffres).

3) M'engage-nous-nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant garanti susvisé et dont le titulaire du marché serait débiteur au titre du marché susvisé, et ce, à la première demande écrite de l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports sans que j'ai (nous ayons) la possibilité de différer le paiement ou soulever de contestation, pour quelque motif que ce soit et sans une mise en demeure ou une quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable.

4) En application des dispositions du décret n° 1039 du 13Mars 2014, de l'article 13 du décret-loi n°2022-68 du 19 octobre 2022, et en application du circulaire de la présidence du gouvernement N° 27 du 7 Novembre 2024, le cautionnement définitif ou son reliquat est restitué au fournisseur ou la caution qui le remplace devient caduque, à condition que le fournisseur se soit acquitté de toutes ses obligations, suite à une mainlevée délivrée par l'OACA au fournisseur à la réception provisoire globale sans réserve. Cette mainlevée entre en application un mois après la réception provisoire globale sans réserve.

Fait à....., le.....

- (1) Nom(s) et prénom(s) du (des) signataire(s).
- (2) Raison sociale et adresse de l'établissement garant.
- (3) Raison sociale de l'établissement garant.
- (4) Nom du titulaire du marché.
- (5) Adresse du titulaire du marché.
- (6) l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports.
- (7) Indication des références d'enregistrement auprès de la recette des finances.
- (8) Objet du marché.

ANNEXE N° 2

CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Je soussigné-nous soussignés (1)..... agissant en qualité de (2).....

1) Certifie -Certifions que (3).....a été agréé par le Ministre des Finances en application de l'article 113 du décret n° 1039 du 13 Mars 2014, portant réglementation des marchés publics, que cet agrément n'a pas été révoqué, que (3)

.....
a constitué entré les mains du Trésorier Général de Tunisie suivant récépissé N°..... en date du..... le cautionnement fixe de cinq mille dinars (5.000 dinars) prévu par l'article 113 du décret susvisé et que ce cautionnement n'a pas été restitué.

2) Déclare me-déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (4)..... domicilié à (5) au titre du montant de la retenue de garantie auquel ce dernier est assujetti en qualité de titulaire du marché N°..... passé avec l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports en date du.....enregistré à la recette des finances (6) relatif à(7) le montant de la retenue de garantie, s'élève à 5 % du montant du marché, ce qui correspond à Dinars (en toutes lettres) et à Dinars (en chiffres).

3) M'engage-nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant garanti susvisé et dont le titulaire du marché serait débiteur au titre du marché susvisé, et ce, à la première demande écrite de l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports sans que j'ai (nous ayons) la possibilité de différer le paiement ou soulever de contestation, pour quelque motif que ce soit et sans une mise en demeure ou une quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable.

4) En application des dispositions du décret n° 1039 du 13 Mars 2014, de l'article 13 du décret-loi n°2022-68 du 19 octobre 2022, et en application du circulaire de la présidence du gouvernement N° 27 du 7 Novembre 2024, Le montant de la retenue de garantie est restitué au fournisseur, ou la caution qui la remplace devient caduque, après que le fournisseur ait accompli toutes ses obligations, suite à une mainlevée délivrée par l'OACA au fournisseur à la réception définitive. Cette mainlevée entre en application quatre mois après la réception définitive.

Fait à....., le.....

- (1) Nom(s) et prénom(s) du (des) signataire(s) ;
- (2) Raison sociale et adresse de l'établissement garant ;
- (3) Raison sociale de l'établissement garant ;
- (4) Nom du titulaire du marché ;
- (5) Adresse du titulaire du marché ;
- (6) Indication des références d'enregistrement auprès de la recette des finances ;
- (7) Objet du marché.

ANNEXE N°3

CAUTION D'AVANCE

Je soussigné-nous soussignés (1).....agissant en qualité de
(2).....

1) Certifie -Certifions que(3) a été agréé par le Ministre des Finances en application du décret n° 1039 du 13 Mars 2014, portant réglementation des marchés publics, que cet agrément n'a pas été révoqué, que (3) a constitué entre les mains du Trésorier Général de Tunisie suivant récépissé n°..... en date du le cautionnement fixe de cinq mille dinars (5.000 dinars) prévu par l'article 113 du décret susvisé et que ce cautionnement n'a pas été restitué.

2) Déclare me-déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (4) domicilié à (5) au titre de l'avance à laquelle ce dernier est assujetti en qualité de titulaire du marché N°..... passé avec l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports en date du..... enregistré à la recette des finances(6) relatif à (7)
Le montant de l'avance, s'élève à.....Dinars (en toutes lettres) et à..... Dinars (en chiffres).

3) M'engage-nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant de l'avance garanti susvisé et dont le titulaire du marché serait débiteur au titre du marché susvisé, et ce, à la première demande écrite de l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports sans que j'ai (nous ayons) la possibilité de différer le paiement ou soulever de contestation, pour quelque motif que ce soit et sans une mise en demeure ou une quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable.

La caution personnelle et solidaire au titre de l'avance est libérée dès restitution totale de l'avance par l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports conformément à l'article des cahiers des clauses administratives particulières.

Fait à.....le.....

- (1) Nom(s) et prénom (s) du (des) signataire (s).
- (2) Raison sociale et adresse de l'établissement garant.
- (3) Raison sociale de l'établissement garant
- (4) Nom du titulaire du marché.
- (5) Adresse du titulaire du marché.
- (6) Indication des références d'enregistrement auprès de la recette des finances.
- (7) Objet du marché.